SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2265953 - PR (2026/0124512-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	GENIVALDO BREGULA
ADVOGADO	:	RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 593, I, E 600, *CAPUT*, AMBOS DO CPP. REPETIÇÃO DE TESES DAS ALEGAÇÕES FINAIS NAS RAZÕES RECURSAIS. APTIDÃO PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A controvérsia cinge-se à suposta violação dos arts. 593, inciso I, e 600, caput, do Código de Processo Penal, diante do não conhecimento, pelo Tribunal de origem, das teses absolutórias por ausência de dialeticidade, em razão da repetição, nas razões de apelação, de argumentos já apresentados nas alegações finais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reprodução das teses dos memoriais finais nas razões de apelação não configura ofensa do princípio da dialeticidade quando apta a infirmar os fundamentos da sentença condenatória, sendo suficiente para o conhecimento do recurso, à luz do efeito devolutivo em profundidade.

3. No caso, as razões recursais enfrentaram os fundamentos da condenação, de modo que o óbice processual reconhecido pelo Tribunal de origem deve ser afastado, impondo-se o exame do mérito da apelação defensiva.

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da apelação e prossiga no julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA61546494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 92e12265-dee0-4692-9be5-cbcd42c91c0b

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61546494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: 92e12265-dee0-4692-9be5-cbcd42c91c0b

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2265953 - PR (2026/0124512-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	GENIVALDO BREGULA
ADVOGADO	:	RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 593, I, E 600, *CAPUT*, AMBOS DO CPP. REPETIÇÃO DE TESES DAS ALEGAÇÕES FINAIS NAS RAZÕES RECURSAIS. APTIDÃO PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A controvérsia cinge-se à suposta violação dos arts. 593, inciso I, e 600, caput, do Código de Processo Penal, diante do não conhecimento, pelo Tribunal de origem, das teses absolutórias por ausência de dialeticidade, em razão da repetição, nas razões de apelação, de argumentos já apresentados nas alegações finais.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reprodução das teses dos memoriais finais nas razões de apelação não configura ofensa do princípio da dialeticidade quando apta a infirmar os fundamentos da sentença condenatória, sendo suficiente para o conhecimento do recurso, à luz do efeito devolutivo em profundidade.

3. No caso, as razões recursais enfrentaram os fundamentos da condenação, de modo que o óbice processual reconhecido pelo Tribunal de origem deve ser afastado, impondo-se o exame do mérito da apelação defensiva.

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da apelação e prossiga no julgamento do mérito.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por GENIVALDO BREGULA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação Crime n. 0005798-49.2021.8.16.0077, do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fls. 335/352):

Documento eletrônico VDA60462474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2026 19:40:29
Código de Controle do Documento: e9d52d27-287a-44e8-9a3a-c3a51b199d38

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA A FRAÇÃO DE 1/6. INVIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO ADEQUADAMENTE APLICADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 3. PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. SEM RAZÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CIÚMES DO AGENTE. RECRUDESCIMENTO ESCORREITO. 4. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. RÉU QUE NÃO COMPROVOU A INCAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 408/415).

A parte recorrente alega violação dos arts. 593, inciso I, e 600, *caput*, do Código de Processo Penal, afirmando que o Tribunal de origem deixou de conhecer das teses absolutórias por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, embora as razões de apelação, ainda que reproduzindo argumentos das alegações finais, tenham impugnado os fundamentos da sentença (fls. 452/464).

Sustenta ofensa do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a apelação contra sentença condenatória deve ser conhecida, pois as razões recursais expuseram, de forma suficiente, a insurgência quanto à autoria e materialidade, além da insuficiência probatória (fls. 452/456).

Aponta violação do art. 600, *caput*, do Código de Processo Penal, destacando que o dispositivo não exige conteúdo específico das razões de apelação e que a mera reprodução de argumentos já apresentados não impede o conhecimento do recurso, sobretudo quando voltados a infirmar a sentença (fls. 452/454).

Ao final da peça recursal, pede: *a) O recebimento e devido processamento do presente recurso, intimando-se o recorrido para, querendo, se manifestar acerca do presente recurso; b) seja dado provimento ao presente Recurso Especial, a fim de reformar o respeitável acórdão recorrido, reconhecendo a violação ao artigo 593, inciso I e artigo 600, caput, ambos do Código de Processo Penal, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que este conheça do recurso de apelação interposto pelo Recorrente, julgando-o, quanto ao mérito, como entender de direito* (fls. 464/465).

Documento eletrônico VDA60462474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2026 19:40:29
Código de Controle do Documento: e9d52d27-287a-44e8-9a3a-c3a51b199d38

Contrarrazões apresentadas às fls. 475/479.

O recurso foi admitido na origem (fls. 483/485).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso especial, assentando que a repetição das teses das alegações finais nas razões de apelação não configura ofensa do princípio da dialeticidade quando os fundamentos da sentença são efetivamente impugnados (fls. 502/507):

> PENAL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE TESES DE ALEGAÇÕES FINAIS EM RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em ação penal por ameaça no contexto de violência doméstica. O réu foi condenado a 3 meses de detenção e ao pagamento de indenização por dano moral. Na apelação, a defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, afastamento da agravante de motivo fútil e da indenização. O Tribunal de origem conheceu parcialmente do recurso e, quanto às teses absolutórias, não as conheceu por entender ausente a dialeticidade, por mera reprodução das alegações finais. Na petição de recurso especial, a defesa sustenta que a reprodução de argumentos não impede o conhecimento da apelação, que teria impugnado a sentença, indicando insuficiência de provas e contradições nos depoimentos.

A defesa sustenta violação dos arts. 593, inciso I, e 600, *caput*, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a reprodução, nas razões de apelação, de teses já expostas nas alegações finais não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença condenatória.

Com efeito, a repetição de teses das alegações finais nas razões de apelação é possível e não impede o conhecimento do recurso, desde que os fundamentos da sentença sejam efetivamente infirmados, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido: *A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a* ***reprodução dos argumentos das alegações finais não viola o***

Documento eletrônico VDA60462474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2026 19:40:29
Código de Controle do Documento: e9d52d27-287a-44e8-9a3a-c3a51b199d38

princípio da dialeticidade, desde que as razões sejam aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, não configurando deficiência da defesa técnica*.* (HC n. 1.027.472/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025 – grifo nosso).

A reforçar: AgRg no AREsp n. 3.144.715/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conheça da apelação defensiva.

Documento eletrônico VDA60462474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2026 19:40:29
Código de Controle do Documento: e9d52d27-287a-44e8-9a3a-c3a51b199d38

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.265.953 / PR

Número Registro: 2026/0124512-2

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00001310920268160077 00057984920218160077 57984920218160077 1310920268160077

Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: GENIVALDO BREGULA
ADVOGADO	: RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - PR103212
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026

Documento eletrônico VDA61524581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:35:30
Código de Controle do Documento: 66b5df0c-3aee-4a8d-b48c-c7b6d8ec6bc6